

新北市政府工務局 函

受文者：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所
發文日期：中華民國 114 年 7 月 4 日
發文字號：新北工使字第 1141305688 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：處分書 1 份（同文號）

主旨：台端受託辦理新北市○○區○○路 291 號 2 樓建築物（三○旅社）111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，經本局複查認定檢查簽證內容不實，違反建築法第 77 條第 3 項規定，依同法第 91 條之 1 第 1 項第 1 款規定裁處如附件處分書，請查照。

說明：

- 一、依建築法第 77 條第 3 項、第 91 條之 1 第 1 項第 1 款、新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 6 規定辦理。
- 二、台端於 111 年 6 月 9 日向本局掛號申報旨揭建築物 111 年度公共安全檢查簽證（申報案號 111-K004423），原簽證檢查內容「防火區劃－防火區劃之防火門窗：免檢討」，經本局 111 年 7 月 5 日 111-K004423-01 申報結果通知書查核合格予以備查。嗣本局於 112 年 7 月 4 日派員至現場複查，複查結果「防火區劃－防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，與原簽證內容不符。
- 三、本局前以 114 年 5 月 20 日新北工使字第 1141098374 號函請台端陳述意見，台端於 114 年 6 月 10 日提出陳述理由書。案經本局 114 年 6 月 30 日召開 114 年度第 2 次「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處」專案小組會議決議：依使用執照竣工圖所示旅館內走廊連接室外安全梯設有乙種防火門，次依當年建築技術管理規則，乙種防火門規定鋁製並鑲嵌鐵絲網玻璃者，本案乙種防火門已變更形式並非鑲嵌鐵絲網玻璃，陳述理由不同意；本案缺失依作業要點第 4 點第 4 款「申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重」罰鍰辦理。
- 四、台端辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實，爰依法裁處，並副知內政部。

正本：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所

副本：內政部、三○旅社、本局使用管理科



局長 ○○○

新北市政府工務局處分書

發文日期：中華民國 114 年 7 月 4 日
發文字號：新北工使字第 1141305688 號
受處分人：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所（建築師證書字號：（略） 統一編號：（略））
事務所地址：新北市○○區○○路○○號○樓

申報案件	新北市○○區○○路 291 號 2 樓（三○旅社，（○○）使字第 ○○○○ 號使用執照，B-4 旅館類）111 年度建築物公共安全檢查簽證申報，申報案號 111-K004423，111 年 6 月 9 日掛號申報，111 年 7 月 5 日 111-K004423-01 申報結果通知書備查。
違反事實	受處分人為上開申報案之檢查簽證專業人員，原簽證檢查內容「防火區劃－防火區劃之防火門窗：免檢討」；經本局 112 年 7 月 4 日派員現場複查，結果為「防火區劃－防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，與原簽證內容不符，經本局 114 年 6 月 30 日專案小組會議認定屬檢查簽證內容不實。
違反法條	建築法第 77 條第 3 項。
處罰依據	建築法第 91 條之 1 第 1 項第 1 款；新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款；新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 6（第一次處罰鍰 6 萬元）。
裁處內容	處罰鍰新臺幣 60,000 元整。
繳納方式	請於本處分書送達之次日起 30 日內，持繳款單至指定金融機構繳納；逾期未繳納者，依法移送強制執行。
注意事項	本處分副知內政部（中央主管建築機關）；受處分人再有檢查簽證內容不實者，依附表 6 累次遞增罰鍰。

救濟教示：受處分人如不服本處分，得於本處分書送達之次日起 30 日內，繕具訴願書並檢附本處分書影本，經由本局向新北市政府提起訴願（新北市政府訴願審議委員會，地址：新北市板橋區中山路 1 段 161 號）。

局長 ○○○

